COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta N. 40

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi

Registro Generale nr.100 del 01/02/2024

Oggetto:
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico n° 14/2024 a FASTWEB SPA P.I. 12878470157 per via Enrico Berlinguer – via Giovanni Verga - Collesalvetti.

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 "Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi", in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022 – la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTO:
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche "Codice della strada";
- la Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 che ha istituito il Canone Unico Patrimoniale
- il Regolamento Canone Unico Patrimoniale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 233 del 30/12/2020 e successive modifiche;
- la delibera di Giunta comunale n. 192 del 27/12/2022 con la quale sono determinate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 169 del 23.12.2014 con la quale sono determinati i costi di istruttoria;

VISTA l'istanza protocollata il 30.01.2024 al n. 1974, presentata dal sig. Pugliesi Daniele, nato il 23/08/1978 a Roma, C.F. PGLDNL68M23H501N, residente a Roma – via Acqua Acet. Agnanina n. 70, in qualità di procuratore speciale della FASTWEB SPA P.I. 12878470157, con sede in Milano piazza Olivetti n. 1, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di via Enrico Berlinguer - Collesalvetti, per lavori stradali occorrenti per fibra ottica;

VISTA L'Autorizzazione per interventi su aree pubbliche da parte di soggetti privati e ditte di gestione di servizi pubblici n. 03/2024 del 11.01.2024;

CONSIDERATO:
- il parere FAVOREVOLE espresso dal Servizio Polizia Municipale in data 30/01/2024 in calce alla richiesta prot. n. 1974 del 30/01/2024, con emissione dell'Ordinanza Polizia Municipale n. 10 del 16.01.2024 allegata alla presente;

- il parere FAVOREVOLE espresso dal Servizio Lavori Pubblici in data 30/01/2024 in calce alla richiesta prot. n. 1974 del 30/01/2024 senza prescrizioni;

Vista la ricevuta costi istruttoria di € 64,00, ai sensi dell' art.9 comma 7 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della Delibera di Giunta comunale n. 169/2014;

Vista la ricevuta del pagamento canone unico di € 47,00, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della Delibera di Giunta n° 214 del 30/12/2020;

Vista la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo della marca da €16,00 con identificativo 01220974327669 inviata con mail del 01/02/2024;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria così come sopra esposto;

Vista la comunicazione prot. 2027 del 30/01/2024 con la quale il soggetto interessato è stato informato circa l'esito dell'istruttoria e sulle modalità di ritiro del provvedimento finale;

CONCEDE

al sig. Pugliesi Daniele, nato il 23/08/1978 a Roma, C.F. PGLDNL68M23H501N, residente a Roma – via Acqua Acet. Agnanina n. 70, in qualità di procuratore speciale della FASTWEB SPA P.I. 12878470157, con sede in Milano piazza Olivetti n. 1, l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad uso di seguito specificato:

Tipologia	Dimensioni	Utilizzo	Posizione	Prescrizioni
Temporanea 4 gg (dal 05/02/2024 al 08/02/2024)	(10 mt. X 2,0 mt.) 20 mq	Lavori stradali per infrastruttura telefonica	Via Enrico Berlinguer – via Giovanni Verga Collesalvetti	Ordinanza n. 10 del 16.01.2024 della Polizia Municipale

Ai sensi dell'art 10 del regolamento Canone Unico Patrimoniale la concessione è soggetta alle seguenti limitazioni:

Il provvedimento non può essere oggetto di cessione ad altri;
Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione;
Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
- custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- versare il canone alle scadenze previste;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

Ai sensi dell'art, 13 comma 1 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale sono cause di decadenza della concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione, nel Regolamento Canone unico patrimoniale e nelle norme legislative vigenti in materia;
b) l'uso improprio del suolo pubblico;
c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari”;

La presente concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse;

Quanto previsto nell’atto di concessione è oggetto di verifica da parte degli organi di controllo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Copia del presente atto sarà consegnata al richiedente o incaricato.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n°445/2000, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/02/2024 al 01/03/2024.

Collesalvetti, 15/02/2024

L'incaricato
Alessandra Zambelli